

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3048/2533

นางอัญชัญ ศรีศิริรินทร์  
นางเบญจศรี จามรมาน

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา ตาราง 2 (ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)

โจทก์ล้มเสียค่าจ้างเอกสารและศาลชั้นต้นก็ได้สั่งให้โจทก์จัดการชำระค่าจ้างเอกสารนั้น การที่โจทก์ทราบภายหลังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้วและโจทก์ได้จัดการชำระค่าจ้างเอกสารขณะโจทก์ยื่นคำแก้อุทธรณ์ นับว่าโจทก์ได้จัดการแก้ไขข้อหลงลืมแล้ว ไม่ทำให้การรับฟังพยานเอกสารของโจทก์เสียไป

---

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำเลยเป็นหนี้โจทก์ ๗๕,๐๐๐ บาท ต่อมาได้ตกลงแปลงหนี้เป็นกู้ยืม ครบกําหนดแล้วจำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ สัญญากู้เป็นเอกสารปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๘๖,๒๕๐ บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีในต้นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้เสียค่าอ้างเอกสารก่อนศาลชั้น  
ต้นพิพากษา จึงรับฟังพยานเอกสารของโจทก์ไม่ได้นั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ล้ม  
เสียค่าอ้างเอกสารระหว่างพิจารณาและศาลชั้นต้นก็ได้สั่งให้โจทก์จัดการชำระค่าอ้าง  
เอกสาร การที่โจทก์ทราบภายหลังศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว และโจทก์ได้จัดการชำระ  
ค่าอ้างเอกสารขณะโจทก์ยื่นคำแก้อุทธรณ์ก็นับว่าโจทก์ได้จัดการแก้ไขข้อหลังล้มแล้ว  
ไม่ทำให้การรับฟังพยานเอกสารของโจทก์ถึงกับเสียไปแต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสอง  
พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล)

ศาลจังหวัดเลย - นายสรศักดิ์ จันเกษม

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ น้าประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ